LICENCE 1 · DROIT

Droit musulman

La Charia et les sources du droit musulman

D'après le cours de Dr Youssouf BAKAYOKO

Année universitaire 2026-2027

Cours complet · 9 leçons, exercices corrigés et lexique

Lisân Campus
Éditions Lisân

Sommaire

Chapitre 1 · Définitions et compréhension de la Charia 3

Définir la Charia 3

Chapitre 2 · Les sources du droit musulman 6

Le Coran, parole incréée 6

La Sunna et la science du hadith 7

Chapitre 3 · Les sources dérivées : l'effort rationnel et doctrinal 9

L'Idjma' et les écoles juridiques 9

Le Qiyas, raisonnement par analogie 10

Les sources complémentaires : équité, intérêt général, coutume 11

L'État moderne : Kanun et codification 12

Chapitre 4 · La révélation 14

La révélation et la compilation du Coran 14

Synthèse 18

Synthèse : la hiérarchie des sources 18

Bibliographie du cours 19

Lexique 20

Ce document rassemble le cours de la matière tel qu'il est enseigné sur Lisân Campus : chaque leçon, ses encadrés et ses exercices avec leur corrigé. Il se lit en complément des leçons à écouter, des mini-exercices, des cartes de révision et de l'évaluation du parcours, sur lisan-campus.pages.dev.

Chapitre 1 · Définitions et compréhension de la Charia

Définir la Charia

Le cours s'ouvre sur une question simple en apparence : **qu'est-ce que la Charia ?** Le mot est souvent mal compris. On le définit d'abord par la langue, puis par le vocabulaire religieux, enfin par la lecture qu'en ont faite les grands commentateurs.

Le sens linguistique

Les linguistes arabes définissent la Charia comme **la méthode et la manière**. Le mot vient de l'image de l'**abreuvoir** (*chir'at al-mâ'*) : le chemin tracé qui mène à la source d'eau. La racine **ch-r-'** signifie « **montrer le chemin** ».

POUR COMPRENDRE

L'image est parlante : dans le désert, le chemin vers le point d'eau est vital. La Charia est présentée comme le chemin qui mène à ce qui fait vivre.

Le sens religieux

Dans le vocabulaire islamique, la Charia désigne **ce qu'Allah a établi comme législation pour Ses serviteurs** : les règles relatives à la **croyance**, au **culte** et au **comportement**.

> « *Puis Nous t'avons mis sur la voie de l'Ordre. Suis-la donc et ne suis pas les passions de ceux qui ne savent pas.* » (Coran, sourate 45 Al-Jâthiya, « l'Agenouillée », verset 18)

> « *À chacun de vous Nous avons assigné une législation et un plan à suivre.* » (Coran, sourate 5, verset 48)

Selon l'*Encyclopédie jurisprudentielle*, le mot Charia sert aujourd'hui à désigner ce qu'Allah a légiféré comme règles et pratiques, ce qui en fait chez les contemporains un **synonyme du mot Fiqh**. C'est pourquoi les facultés qui enseignent ces disciplines s'appellent « **facultés de Charia** ».

La différence entre les religions révélées porte sur **les manières de pratiquer**, non sur les fondements principaux. Le Coran présente la Charia comme achevée : « Aujourd'hui, J'ai parachevé pour vous votre religion, et accompli sur vous Mon bienfait. Et J'agrée l'Islam comme religion pour vous » (sourate 5, verset 3).

La lecture des commentateurs

Commentateur	Sens donné à la Charia
Ibn 'Abbâs, compagnon du Prophète	« 'alâ charî'a » signifie « dans une **guidance** »
Qatâda, un successeur (*tâbi'î*)	Tous les **enseignements de l'islam** : obligations, interdictions et peines
Muqâtil	« Le **chemin vers la vérité** »
Al-Kalbî	Les enseignements de **tous les messagers précédents**
Ibn Zayd	La **religion** elle-même
Al-Qurtubî (m. 1273), grand commentateur andalou	À la fois **rite et religion** : le « chemin vers une source » ; son vrai sens se rattache à la foi, qui signifie amour et obéissance à Dieu

Charia et droit positif

Critère	Charia	Droit positif
Origine	Une **révélation** divine	Établi par **l'homme** (législateur, juge)
Domaine	Croyance, culte et comportement	Les rapports sociaux uniquement
Finalité	Le bien-être ici-bas **et dans l'au-delà**	L'ordre social ici-bas

Pour le cours, la Charia est la loi la plus miséricordieuse envers les serviteurs d'Allah, la plus convenable et la plus complète pour répondre à leurs besoins, **adaptée à toute époque et en tout lieu**.

PIÈGE À ÉVITER

La Charia **n'est pas un synonyme de « peines »**. Dr Sheikh Tahar Mahdi rappelle que réduire la Charia aux sanctions pénales donne une image profondément réductrice de l'islam : elle couvre la croyance, le culte, la morale, la famille, les contrats et bien d'autres domaines.

CHARIA ET FIQH

On distingue souvent la **Charia**, la Loi révélée elle-même, et le **Fiqh** (littéralement « compréhension »), l'effort humain des juristes pour comprendre et appliquer cette Loi. Les **usûl al-fiqh** (« fondements du Fiqh ») sont la science des sources et des méthodes : c'est l'objet de ce cours.

Exercice d'application

Un camarade affirme : « La Charia, ce sont seulement les peines corporelles. » Corrige-le en trois phrases.

CORRIGÉ

Au sens linguistique, la Charia est le **chemin qui mène à la source d'eau** : la voie qui fait vivre. Au sens religieux, c'est ce qu'Allah a établi comme législation, couvrant la **croyance**, le **culte** et le **comportement**.

Réduire la Charia aux sanctions pénales en donne une image **réductrice**. On distingue d'ailleurs la **Charia**, Loi révélée, et le **Fiqh**, effort humain de compréhension.

Chapitre 2 · Les sources du droit musulman

Le Coran, parole incréée

En islam, la législation et la jurisprudence reposent sur une **hiérarchie de sources** divisées en deux catégories :

Sources fondamentales (révélées)	Sources secondaires (dérivées ou rationnelles)
Originelles et sacrées, directement issues de la révélation divine	Produites par l'effort d'interprétation des juristes
Le **Coran** et la **Sunna**	L'**Idjma'** (consensus) et le **Qiyas** (analogie)

Nature du texte

Le Coran (*Al-Qur'ân*) est la **source suprême**, la « Constitution » de la communauté musulmane (**Oumma**). Pour les croyants, il est la **parole de Dieu incréée**, transmise **verbatim** (mot pour mot) au Prophète Muhammad par l'intermédiaire de l'archange **Gabriel (Jibrîl)**, sur une période d'environ **23 ans (610-632)**.

La révélation s'est faite en **langue arabe**, considérée comme la langue sacrée et inimitable du message divin.

MOT CLÉ

Dire que le Coran est « **incréé** », c'est dire qu'il n'est pas une création comme les autres : il est la parole éternelle de Dieu. C'est ce qui fonde sa place au sommet de la hiérarchie des sources.

Structure du texte

- **114 chapitres** appelés **sourates**, composées de **versets** (*âyât*).
- L'ordre n'est **pas chronologique** : les sourates sont rangées, en général, par **longueur décroissante**, à l'exception de la première, **Al-Fâtiha** (« l'Ouverture »).

	Sourates mecquoises	Sourates médinoises
Période	Avant l'Hégire (**610-622**)	Après l'Hégire (**622-632**)
Contexte	Prédication à La Mecque	À Médine, le Prophète est devenu chef d'État et juge
Contenu	Dogme, foi, unicité de Dieu (**Tawhîd**), morale ; portée spirituelle et eschatologique	La majorité des **prescriptions juridiques et sociales** : famille, droit pénal, successions

L'**Hégire** (622) est l'émigration du Prophète de La Mecque vers Médine ; elle marque le début du calendrier musulman. L'**eschatologie** est l'étude des fins dernières : la mort, le jugement, l'au-delà.

À RETENIR

Le Coran est la source suprême mais il contient **relativement peu de règles juridiques détaillées**. D'où le besoin des autres sources pour expliciter et compléter.

Exercice d'application

Distingue une sourate mecquoise d'une sourate médinoise par sa période et son contenu.

CORRIGÉ

Mecquoise : révélée **avant l'Hégire** (610-622), elle porte surtout sur le dogme, la foi, l'unicité de Dieu (**Tawhîd**) et la morale.

Médinoise : révélée **après l'Hégire** (622-632), dans une communauté organisée, elle contient davantage de **règles juridiques et sociales**.

La Sunna et la science du hadith

Définition et fonction

La **Sunna** (la « Tradition » ou la « Coutume ») constitue la **deuxième source** du droit musulman. Elle **explicite, détaille et complète** le Coran. Elle repose sur le principe que le Prophète, guidé par la révélation, est le **modèle parfait** (*al-insân al-kâmil*) que tout musulman doit imiter.

Juridiquement, la Sunna regroupe **trois types d'éléments** émanant du Prophète :

Élément	Contenu	Exemple
Les dits (*Hadîths*, ou *qawl*)	Ce que le Prophète a dit : ses enseignements oraux et prescriptions	Une parole rapportée sur la prière
Les actes (Fi'l)	La manière dont il a agi dans sa vie quotidienne	Façon de prier, de juger, de commercer
Les approbations tacites (*Taqrîr*)	Ce qu'il a vu faire ou entendu dire par ses compagnons sans s'y opposer	Son silence vaut validation implicite de l'acte

La science du hadith et l'authentification

Le Coran a été garanti par la transmission écrite et la mémorisation collective. La Sunna, elle, a d'abord été **transmise oralement**. Il a donc fallu mettre en place, dès les premiers siècles, une **critique historique rigoureuse** pour distinguer les vrais propos du Prophète des **fabrications apocryphes**.

Chaque hadith se compose de **deux parties** :

1. **L'Isnâd** (la chaîne des transmetteurs) : « Un tel m'a dit, qu'un tel lui a dit… que le Prophète a dit ». Les savants scrutent la **biographie** et la **moralité** de chaque maillon de la chaîne.
2. **Le Matn** (le texte ou contenu) : le propos lui-même.

Les grands compilateurs, **Al-Bukhârî (m. 870)** et **Muslim (m. 875)**, ont classé les hadiths selon leur degré de fiabilité :

Degré	Signification	Valeur juridique
Sahîh	Authentique	Valeur **normative contraignante**
Hasan	Bon	Acceptable, d'un degré inférieur
Da'îf	Faible	Ne fonde pas une règle de droit

POUR COMPRENDRE

Le travail sur l'Isnâd ressemble à celui du juriste qui vérifie la **fiabilité d'un témoin** : on ne juge pas seulement ce qui est dit, mais aussi qui le rapporte et s'il est digne de foi.

PIÈGE À ÉVITER

Ne pas confondre **Sunna** (l'ensemble de la tradition prophétique : dits, actes, approbations) et **hadith** (le récit qui rapporte un élément de cette tradition).

Exercice d'application

Un compagnon mange un plat devant le Prophète, qui le voit et ne dit rien. De quel élément de la Sunna s'agit-il ? Quelle est sa valeur ?

CORRIGÉ

C'est une **approbation tacite** (*Taqrîr*) : ce que le Prophète a vu faire sans le désapprouver.

Elle fait partie de la **Sunna**, deuxième source du droit, au même titre que les **dits** (*qawl*) et les **actes** (*fi'l*), à condition que le hadith qui la rapporte soit authentique (vérification de l'**isnâd** et du **matn**).

Chapitre 3 · Les sources dérivées : l'effort rationnel et doctrinal

L'Idjma' et les écoles juridiques

Les textes sacrés sont **finis**, alors que les situations de la vie sont **infinies**. Le droit musulman a donc dû développer des mécanismes rationnels pour répondre aux problèmes nouveaux. C'est le domaine de l'**Ijtihâd** (effort d'interprétation), exercé par les juristes qualifiés, les **Mujtahids**.

Le fondement : l'infaillibilité communautaire

L'**Idjma'** (consensus) est la **troisième source** du droit. Il se fonde sur un hadith célèbre : « **Ma communauté ne se réunira jamais sur une erreur.** »

Cette source permet de transformer une interprétation humaine faillible en une **vérité juridique incontestable**. Techniquement, l'Idjma' est **l'accord unanime de tous les savants compétents (Mujtahids) d'une même époque** sur une question de droit déterminée.

Une fois ce consensus établi, la règle devient **définitive** et s'impose aux générations futures. L'Idjma' est un puissant facteur de **cohésion** et de **stabilisation** du droit.

Le rôle historique dans la formation des écoles

L'Idjma' a servi à **valider les interprétations divergentes** des premiers siècles et à structurer l'orthodoxie sunnite autour de **quatre grandes écoles juridiques** (*madhhabs*), toutes reconnues comme valides malgré leurs différences.

École (fondateur)	Trait dominant	Présence
Hanafite (Abû Hanîfa)	Souplesse ; usage du raisonnement personnel (**Ra'y**)	Turquie, Asie centrale, sous-continent indien
Malékite (Mâlik ibn Anas)	Attachée à la **pratique des gens de Médine** et à l'**intérêt général**	Maghreb et **Afrique de l'Ouest**
Chaféite (Al-Châfi'î)	École de la **synthèse**, très rigoureuse sur la méthodologie	Égypte, Afrique de l'Est, Asie du Sud-Est
Hanbalite (Ahmad ibn Hanbal)	La plus **traditionaliste** : s'en tient strictement au texte du hadith	Arabie saoudite, Qatar

POUR NOUS

L'école **malékite** est dominante en Afrique de l'Ouest, donc en Côte d'Ivoire : c'est elle que l'on rencontre le plus souvent dans la pratique religieuse locale.

ASTUCE

Moyen mnémotechnique, dans l'ordre chronologique des fondateurs : **H-M-C-H** : Hanafite, Malékite, Chaféite, Hanbalite.

Exercice d'application

Pourquoi l'Idjma' rend-il une règle définitive, et pourquoi la pratique religieuse en Côte d'Ivoire suit-elle surtout une école plutôt qu'une autre ?

CORRIGÉ

L'Idjma' est l'**accord unanime des savants compétents** d'une époque ; il se fonde sur le hadith « Ma communauté ne se réunira jamais sur une erreur » : la règle devient **définitive** et s'impose aux générations suivantes.

L'école **malékite** (Mâlik ibn Anas) est dominante en **Afrique de l'Ouest** : c'est elle que l'on rencontre le plus souvent en Côte d'Ivoire.

Le Qiyas, raisonnement par analogie

Mécanisme et conditions

Le **Qiyas** est la méthode rationnelle par excellence pour **combler les lacunes des textes**. Il ne s'agit pas de créer une loi à partir de rien (*ex nihilo*), mais de **découvrir la loi de Dieu** pour un cas nouveau (cas d'espèce) en le comparant à un cas ancien déjà traité par le Coran ou la Sunna.

Élément	Définition	Dans l'exemple du vin
Asl	Le cas d'origine, réglé par un texte	Le vin (*khamr*)
Far'	Le cas nouveau, sans texte	Whisky, vodka, drogue
'Illa	La **cause légale** commune aux deux cas	L'**effet enivrant** : l'ivresse qui altère la raison
Hukm	La règle étendue au cas nouveau	L'interdiction

L'exemple classique. Le Coran interdit le vin (*khamr*) en raison de son effet enivrant. Par analogie, la drogue ou toute boisson alcoolisée moderne (whisky, vodka), bien que non mentionnées dans le Coran, sont interdites, car elles partagent la **même cause** : l'ivresse qui altère la raison.

À RETENIR

Tout le Qiyas repose sur l'identification de la **'Illa**. Si la cause est mal identifiée, l'analogie est fausse. C'est le même réflexe que le juriste moderne qui applique une règle « par analogie » à une situation voisine.

Divergences et limites

Le Qiyas est **rejeté** par certaines écoles **littéralistes** (comme le **Zâhirisme**) ou certains courants chiites, qui refusent la part de spéculation humaine qu'il implique. Pour la majorité des sunnites, c'est cependant l'outil indispensable qui assure la **vitalité** et l'**adaptabilité** du droit musulman aux évolutions technologiques et sociales.

PIÈGE À ÉVITER

Le Qiyas ne **crée** pas une règle nouvelle : il **découvre** et **étend** une règle déjà posée par un texte. Écrire qu'il crée du droit *ex nihilo* serait un contresens.

Exercice d'application

Applique le Qiyas : le Coran interdit le vin ; que dire d'une boisson moderne enivrante ? Identifie l'asl, le far', la 'illa et le hukm.

CORRIGÉ

Asl : le vin (*khamr*), cas réglé par le texte. **Far'** : la boisson moderne, cas nouveau sans texte. **'Illa** : l'**effet enivrant**, cause commune. **Hukm** : l'**interdiction**, étendue au cas nouveau.

Le Qiyas ne crée pas une règle *ex nihilo* : il **étend** une règle déjà posée par un texte.

Les sources complémentaires : équité, intérêt général, coutume

Au-delà des quatre sources « canoniques », la pratique juridique a intégré des **sources subsidiaires** pour assouplir la rigueur du système, avant même que l'État moderne ne vienne réorganiser la production des normes.

L'Istihsân et l'Istislâh : la quête de l'équité

Les juristes ont développé des méthodes pour écarter une application trop stricte de l'analogie quand elle conduirait à une **injustice** ou à une **gêne excessive**.

Méthode	Définition	École
Istihsân (préférence juridique)	Permet au juge de préférer une solution **plus équitable** ou plus pratique que celle dictée par le Qiyas strict	Surtout les **Hanafites**
Istislâh (intérêt général, **Maslaha mursala**)	Permet d'édicter des règles pour l'**intérêt public**, même sans texte précis, tant qu'elles ne contredisent pas les **objectifs globaux de la Charia**	Cher aux **Malékites**

Les objectifs globaux de la Charia sont la préservation de **la vie, la religion, la raison, les biens et la filiation**.

COMPARAISON

L'Istihsân joue en droit musulman un rôle proche de l'**équité** en droit moderne : corriger la rigueur d'une règle quand son application mécanique serait injuste.

La coutume (Al-'Urf)

Bien que théoriquement inférieure à la Loi divine, la **coutume locale** a joué un rôle immense dans l'expansion de l'islam. Le droit musulman a intégré les usages des peuples conquis (Perses, Berbères, Africains) **tant qu'ils n'étaient pas formellement contraires à l'islam**.

> *« Ce qui est fixé par la coutume est comme ce qui est fixé par la loi. » (adage juridique)*

La coutume régit souvent les **détails des transactions commerciales**, les **montants des dots** ou les **modalités de partage des eaux**.

LIEN AVEC LE COURS

On retrouve ici la coutume étudiée en introduction au droit : une source qui naît de l'usage répété et du sentiment d'obligation, et qui reste subordonnée à la règle supérieure.

Exercice d'application

Une application stricte de l'analogie conduirait à une solution injuste. Quelle méthode permet au juriste de s'en écarter ? Et quelle source permet de prendre une règle utile à tous sans texte précis ?

CORRIGÉ

L'**Istihsân** (préférence juridique) permet de préférer une solution **plus équitable** que celle de l'analogie stricte ; il joue un rôle proche de l'**équité**.

L'**Istislâh** (*maslaha mursala*) permet d'édicter des règles dans l'**intérêt général**, même sans texte, au service des objectifs de la Charia (vie, religion, raison, biens, filiation).

L'État moderne : Kanun et codification

Du pouvoir réglementaire du Prince au droit étatique

Historiquement, le souverain (Calife, Sultan) disposait d'un **pouvoir réglementaire**, la **Siyâsa char'iyya** (« politique conforme à la Charia »), pour organiser l'administration et la justice.

Sous l'**Empire ottoman**, ce pouvoir a pris la forme du **Kanun** : des lois séculières, édictées par le sultan, qui **coexistaient avec la Charia**.

Avec la modernisation et la colonisation, les États musulmans ont adopté le modèle de l'**État-nation** et du **droit positif**. Le droit a été **étatisé** : la loi votée par le Parlement est devenue la **source formelle principale**, reléguant souvent le Fiqh classique au second plan ou le cantonnant au **statut personnel** (famille, successions).

Le phénomène de codification

Aux **XIXe et XXe siècles**, une révolution juridique s'est opérée : la **codification** du droit musulman. L'exemple le plus célèbre est la **Majalla ottomane**, code civil élaboré de **1869 à 1876**, qui a compilé les règles **hanafites** sous forme d'articles modernes.

Aujourd'hui, la plupart des pays musulmans (Égypte, Maroc, Algérie, etc.) disposent de **codes de la famille** ou de **codes civils**. Ces textes sont des œuvres de synthèse qui puisent dans le patrimoine du droit musulman, parfois en choisissant des avis de différentes écoles pour répondre aux besoins modernes : c'est le **Talfîq**. Ils adoptent la forme et la force obligatoire de la loi moderne.

Pays	Place de la Charia dans les textes
Égypte (Constitution de 2014, article 2)	Les **principes de la Charia** sont « la source principale de la législation » ; la Haute Cour constitutionnelle en fixe la portée
Maroc (Constitution de 2011)	L'islam est la religion de l'État ; le **Code de la famille** (Moudawana, 2004) s'inspire du fiqh malékite

La Charia reste ainsi une **source d'inspiration constitutionnelle majeure**, surtout en droit de la famille, le juge constitutionnel étant chargé de définir l'équilibre entre tradition et modernité.

TROIS MOTS À RETENIR

Talfîq : combiner les avis de plusieurs écoles. **Kanun** : loi séculière du souverain. **Majalla** : premier grand code civil tiré du fiqh hanafite.

Exercice d'application

Définis le Kanun, la Majalla et le Talfîq.

CORRIGÉ

Kanun : loi séculière édictée par le sultan ottoman, à côté de la Charia. **Majalla** : premier grand **code civil** ottoman tiré du fiqh hanafite (1869-1876). **Talfîq** : technique qui **combine les avis de plusieurs écoles** pour rédiger un code.

Chapitre 4 · La révélation

La révélation et la compilation du Coran

Le chapitre 4 du cours retrace les **deux périodes de la révélation**, à La Mecque puis à Médine, puis la manière dont la parole révélée, d'abord transmise oralement, est devenue un **livre unique**, le *Mushaf*.

La révélation (610-632)

Selon la tradition musulmane, la révélation (*wahy*) commence en **610**, dans la grotte de **Hirâ'** près de La Mecque, où l'ange Gabriel transmet au Prophète les premiers versets de la sourate 96 (*Al-'Alaq*), qui s'ouvre sur l'ordre «**Lis!**» (*Iqra'*). Elle se poursuit par fragments, au gré des circonstances, jusqu'à la mort du Prophète en **632**.

Le Coran présente les révélations faites au Prophète Muhammad comme issues d'un Livre conservé auprès de Dieu de toute éternité, la «Mère du Livre» (*Umm al-Kitâb*, sourate 43, verset 4), la «Table gardée» (*al-Lawh al-mahfûz*, sourate 85, verset 22). La Torah et l'Évangile, donnés auparavant aux juifs et aux chrétiens, viennent de cette même source.

Inséparable de la vie du Prophète (vers 570-632), l'histoire du Coran, dont la «descente» (*tanzîl*) révèle aux hommes le «mystère» (*ghayb*) de leur destin, se divise en **deux phases**, étalées sur une vingtaine d'années : la période de **La Mecque** (610-622), puis celle de **Médine** (622-632).

Les révélations de la période de La Mecque (610-622)

Les premières révélations parviennent au Prophète vers 610, une quinzaine d'années après son mariage avec **Khadîja**, riche commerçante mecquoise. Elles frappent d'abord par leur forme : des énoncés **courts**, **rimés** (les versets se terminent par des sons identiques) et **rythmés**, d'une forme **elliptique** (qui ne développe pas toute la pensée). Ils évoquent des images fortes, empruntées au monde bédouin et à la nature (ciel, lune, montagnes, chamelle, eau), et des expressions du commerce (comptes, balance, richesses, fraude).

Sans être toujours explicites, ces messages font ressortir de grands thèmes : l'homme est mortel ; le Jugement conduira en enfer les mécréants et les riches corrompus, et réservera le paradis à ceux qui n'oublient pas le message de Dieu, qui prient et se montrent bons envers les pauvres et les orphelins. Le Prophète est chargé de rappeler ce qui avait été révélé auparavant à **Ibrâhîm** (Abraham) et à **Moûsâ** (Moïse) : le Coran reprend ainsi l'histoire de prophètes de la Bible (Moïse, Aaron, Joseph, Salomon) et de l'Évangile (Marie, Jésus).

Ces paroles ne sont pas entendues par les riches et les puissants, absorbés par leurs préoccupations terrestres. D'où la **condamnation sévère** de certaines de leurs pratiques, comme l'enterrement vivantes des nouveau-nées (sourate 81, versets 8 et 9). Le châtiment leur est promis, comme il a frappé Pharaon et les peuples qui s'étaient révoltés avant eux ('Âd, Thamoûd). Les révélations insistent aussi sur la **patience** et l'**endurance** dont le Prophète doit faire preuve.

Les sourates mecquoises mettent en relief le **dogme central** de l'islam, l'unicité de Dieu (*Tawhîd*) : «Dis : Il est Allah, Unique. Allah, l'Absolu. [...] Et nul n'est égal à Lui» (sourate 112, *Al-Ikhlâs*). Elles prescrivent déjà la **prière** (*salât*), dont les cinq prières quotidiennes sont fixées peu avant l'Hégire,

et appellent à l'**aumône** envers les pauvres, que Médine transformera en obligation chiffrée (*zakât*). Elles accordent enfin une grande importance aux mots, à l'écrit, au calame, aux feuillets et à la lecture du Livre, dont elles assurent la conservation.

Les révélations de la période de Médine (622-632)

L'hostilité des clans puissants de La Mecque conduit le Prophète à émigrer au nord, à **Médine** : c'est l'**Hégire** (622). Il y trouve un milieu social et politique plus favorable, et devient le guide et le juge d'une communauté organisée.

Les évocations du Jugement dernier s'atténuent ; le style devient moins imagé et moins poétique ; les versets et les sourates s'allongent et décrivent en détail **les pratiques et les comportements quotidiens** des croyants. Plusieurs grandes sourates de Médine s'adressent à la communauté (« Ô vous qui croyez… »), alors que les sourates mecquoises s'adressent le plus souvent à tous les hommes (« Ô hommes… ») ou aux mécréants (« Ô vous les mécréants… », sourate 109). Le style devient plus précis, pour un contenu plus concret : la vérité du Livre s'accompagne d'une **morale sociale**.

- **La communauté** : la place centrale du Prophète, guide et juge des croyants.
- **La famille** : le mariage, la polygamie limitée à quatre épouses sous condition d'équité (sourate 4, verset 3), le voile, le divorce, le remariage, l'adoption et l'héritage, avec des droits et des devoirs propres aux femmes et aux hommes.
- **La guerre** avec les païens de La Mecque : le partage du butin (sourate 8) et le sort des prisonniers, libérés par grâce ou contre rançon (sourate 47, verset 4).
- **Le commerce** : l'interdiction de l'usure (*ribâ*, sourate 2, versets 275 à 279) et des règles de prudence pour les dettes, à mettre par écrit devant témoins (sourate 2, verset 282).
- **Le culte** : deux obligations nouvelles, le **jeûne** du mois de Ramadan (*sawm*, sourate 2, verset 183) et le **pèlerinage** à La Mecque (*hajj*, sourate 3, verset 97), avec leurs modalités : les ablutions avant la prière (sourate 5, verset 6), l'offrande d'un animal pour le pèlerinage ; s'y ajoutent les interdits alimentaires, comme la viande de porc (sourate 2, verset 173), et le calendrier lunaire (sourate 2, verset 189).

Un passage essentiel concerne le texte lui-même : des versets nouvellement révélés sont venus **abroger** le contenu de versets antérieurs (sourate 2, verset 106). C'est la théorie de l'**abrogation** (*naskh*), capitale pour le juriste : quand deux versets semblent s'opposer, il faut savoir lequel est venu en dernier.

	La Mecque (610-622)	Médine (622-632)
Forme	Versets courts, rimés, rythmés, imagés	Versets et sourates longs, style précis
Destinataires	Tous les hommes, les mécréants	La communauté des croyants
Thèmes	Unicité de Dieu, Jugement dernier, morale, récits des prophètes	Vie quotidienne, famille, commerce, guerre, culte
Obligations	La prière ; l'aumône encouragée	Le jeûne, le pèlerinage ; la zakât chiffrée ; l'interdiction de l'usure

À RETENIR

Mecquoise ou médinoise, une sourate se reconnaît à sa **période** (avant ou après l'Hégire), mais aussi à sa **forme** (courte et imagée, ou longue et précise) et à son **contenu** (la foi, ou les règles de la vie en communauté). Les règles juridiques se trouvent surtout dans les sourates de Médine.

De la transmission orale au texte écrit

Du vivant du Prophète, le texte est conservé de deux façons : **dans les mémoires** des compagnons qui l'apprennent par cœur, et **par écrit** sur des supports divers (feuilles de palmier, omoplates, peaux, pierres plates), sans être encore réuni en un seul volume.

La compilation sous Abû Bakr, premier calife

Après la bataille de **Yamâma** (632-633), où périssent de nombreux compagnons qui connaissaient le Coran par cœur, **'Umar** convainc le calife **Abû Bakr** de rassembler le texte. **Zayd ibn Thâbit**, ancien scribe du Prophète, est chargé de réunir les fragments écrits et les témoignages oraux.

Le recueil obtenu (les *suhuf*, « feuillets ») est conservé par Abû Bakr, puis par 'Umar, puis par sa fille **Hafsa**, veuve du Prophète.

L'universalisation des copies sous 'Uthmân, troisième calife

Avec l'expansion de l'islam apparaissent des **divergences de lecture** entre les régions. Vers **650**, le calife **'Uthmân** confie à une commission, de nouveau dirigée par Zayd ibn Thâbit, l'établissement d'un **texte de référence** à partir des feuillets de Hafsa.

Des copies sont envoyées dans les grandes villes de l'empire et les autres recueils sont détruits. Ce texte, la **vulgate othmanienne** (*Mushaf 'uthmânî*), est celui qui est lu aujourd'hui.

	Abû Bakr (1er calife)	'Uthmân (3e calife)
Objectif	**Sauver** le texte de la disparition	**Unifier** le texte et la lecture
Cause	Mort de nombreux mémorisateurs à Yamâma	Divergences de lecture entre provinces
Résultat	Un recueil unique (les *suhuf*)	Des copies officielles diffusées dans l'empire

PIÈGE À ÉVITER

Ne pas confondre les deux étapes : Abû Bakr **rassemble**, 'Uthmân **uniformise et diffuse**.

POUR ALLER PLUS LOIN

La bibliographie du cours cite plusieurs travaux d'histoire du texte coranique : François Déroche (*La voix et le calame. Les chemins de la canonisation du Coran*), Ralph Stehly (*Histoire de la formation du Coran*), Mohammad Ali Amir-Moezzi (*Le Coran silencieux et le Coran parlant*) et Guillaume Dye (Université libre de Bruxelles).

Exercice d'application

Compare les compilations du Coran sous Abû Bakr et sous 'Uthmân.

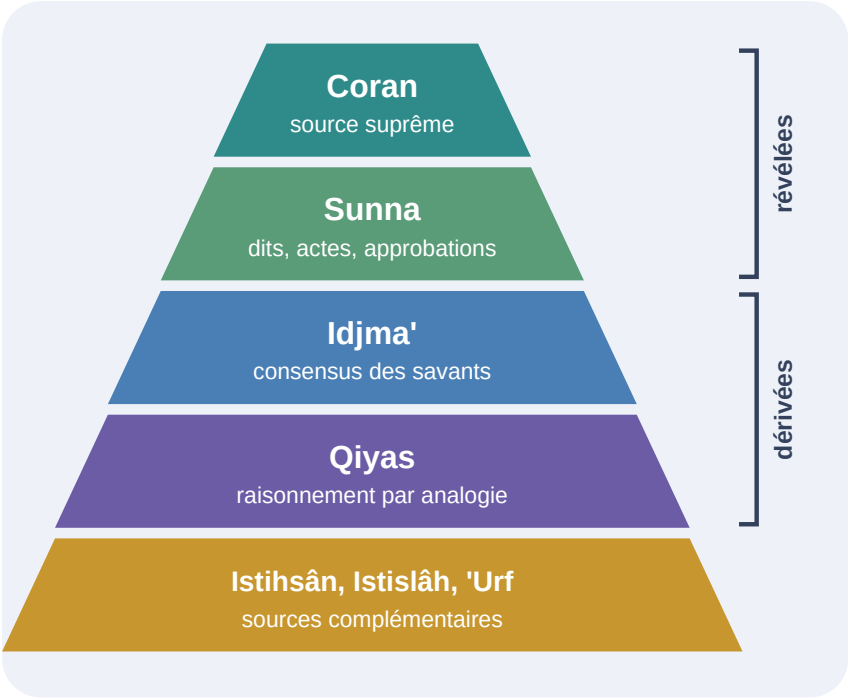
CORRIGÉ

	Abû Bakr (1er calife)	'Uthmân (3e calife)
Cause	Mort de nombreux mémorisateurs à Yamâma	Divergences de lecture entre les régions
But	Rassembler et sauver le texte	Uniformiser et diffuser un texte unique
Résultat	Les *suhuf* (feuillets)	La vulgate othmanienne (*Mushaf 'uthmânî*), copies envoyées dans les grandes villes

Synthèse

Synthèse : la hiérarchie des sources

Le droit musulman s'organise comme une **pyramide**, du texte révélé à l'adaptation pratique.



La hiérarchie des sources du droit musulman

Rang	Source	Nature	Idée clé
1	**Coran**	Révélée	Parole de Dieu ; source suprême, mais peu de règles détaillées
2	**Sunna**	Révélée	Dits, actes et approbations du Prophète, authentifiés par la science du hadith
3	**Idjma'**	Dérivée	Consensus unanime des savants ; crée l'orthodoxie
4	**Qiyas**	Dérivée	Analogie fondée sur la cause commune ('Illa) ; règle les cas nouveaux
—	**Istihsân, Istislâh, 'Urf**	Complémentaires	Équité, intérêt général, coutume : adapter le droit aux réalités sociales

L'évolution contemporaine : on est passé d'un **droit de juristes** (le Fiqh) à un **droit étatique codifié**, où la Charia reste une source d'inspiration constitutionnelle majeure, notamment en droit de la famille.

Plan type pour une question de cours

1. **Définir** : Charia (chemin, législation révélée) et Fiqh (compréhension humaine).
2. **Les sources révélées** : Coran puis Sunna, avec leur structure et leur authentification.
3. **Les sources dérivées** : Idjma' puis Qiyas, avec leurs mécanismes et leurs limites.
4. **L'adaptation** : sources complémentaires, puis codification par l'État moderne.

BIBLIOGRAPHIE DU COURS

Mohammed Hocine Benkheira, « Droit musulman », *Annuaire de l'EPHE, Section des sciences religieuses*, n° 115, 2008. Louis Milliot, *Introduction à l'étude du droit musulman*, Paris, Sirey, 1953. A. Elias, *Sheikh Youssef Al-Qaradawi et l'islam du juste milieu*, 2018. « Rédaction du Coran », *Dictionnaire du Coran*, p. 735 et suiv.

Exercice d'application

Classe dans l'ordre ces sources du droit musulman, du rang le plus élevé au plus bas : Qiyas, Coran, Idjma', Sunna, 'Urf.

CORRIGÉ

1. **Coran** ; 2. **Sunna** (sources révélées) ; 3. **Idjma'** ; 4. **Qiyas** (sources dérivées) ; puis les sources **complémentaires**, dont la coutume (**'Urf**), avec l'Istihsân et l'Istislâh.

Bibliographie du cours

Les ouvrages et travaux sur lesquels s'appuie le cours, pour approfondir chaque chapitre.

- Mohammed Hocine **Benkheira**, « Droit musulman », *Annuaire de l'École pratique des hautes études* (EPHE), *Section des sciences religieuses*, n° 115, 2008.
- A. **Elias**, *Cheikh Youssef al-Qaradâwî et l'islam du juste milieu*, 2018.
- Louis **Milliot**, *Introduction à l'étude du droit musulman*, Paris, Recueil Sirey, 1953, p. 12.
- François **Déroche**, *La Voix et le Calame. Les chemins de la canonisation du Coran*, leçons du cours « Histoire du Coran. Texte et transmission », Collège de France, 2015-2016.
- « Rédaction du Coran », dans Mohammad Ali **Amir-Moezzi** (dir.), *Dictionnaire du Coran*, Paris, Robert Laffont, 2007, p. 735 et suivantes.
- Mohammad Ali **Amir-Moezzi**, *Le Coran silencieux et le Coran parlant*, Paris, CNRS Éditions, 2011, p. 76.
- Ralph **Stehly**, *Histoire de la formation du Coran*, Université de Strasbourg.
- Les travaux de Guillaume **Dye**, islamologue, professeur à l'Université libre de Bruxelles (ULB), sur la formation du texte coranique.

Lexique

Les notions essentielles de la matière, par ordre alphabétique.

'Illa
Cause légale commune qui justifie l'analogie

'Urf
La coutume

Al-Fâtiha
« L'Ouverture » : première sourate, hors de l'ordre de longueur

Asl / Far'
Cas d'origine réglé par un texte / cas nouveau

Âyât
Versets du Coran

Charia
Législation révélée : chemin tracé par Dieu (croyance, culte, comportement)

Coran incréé
Parole éternelle de Dieu, transmise mot pour mot

Fi'l
Les actes du Prophète

Fiqh
Compréhension humaine de la Loi par les juristes

Hadith
Récit rapportant un dit, un acte ou une approbation du Prophète

Hégire
Émigration du Prophète de La Mecque à Médine (622)

Hirâ'
Grotte de la première révélation (610)

Hukm
La règle étendue au cas nouveau par le Qiyas

Idjma'
Consensus unanime des savants d'une époque ; 3e source

Ijtihâd
Effort d'interprétation des juristes

Isnâd
Chaîne des transmetteurs d'un hadith

Istihsân
Préférence juridique pour la solution la plus équitable

Istislâh / Maslaha mursala
Règle fondée sur l'intérêt général

Kanun
Loi séculière du sultan ottoman

Madhhab
École juridique (hanafite, malékite, chaféite, hanbalite)

Majalla
Code civil ottoman (1869-1876) tiré du fiqh hanafite

Matn
Texte ou contenu d'un hadith

Mujtahid
Juriste qualifié pour l'Ijtihâd

Mushaf
Le Coran rassemblé en un volume

Naskh
Abrogation d'un verset antérieur par un verset plus récent

Objectifs de la Charia
Vie, religion, raison, biens, filiation

Oumma
La communauté musulmane

Qiyas
Raisonnement par analogie ; 4e source

Ra'y
Raisonnement personnel, prisé des Hanafites

Racine ch-r-'
« Montrer le chemin » ; image du chemin vers l'abreuvoir

Sahîh / Hasan / Da'îf
Authentique / bon / faible

Siyâsa char'iyya
Pouvoir réglementaire du souverain conforme à la Charia

Sourate
Chapitre du Coran (114 au total)

Sourates mecquoises
610-622 : dogme, foi, Tawhîd, morale

Sourates mecquoises (610-622)
Courtes, rimées, imagées : foi, Jugement, morale

Sourates médinoises
622-632 : prescriptions juridiques et sociales

Sourates médinoises (622-632)
Longues, précises : famille, commerce, guerre, culte

Sources dérivées
Idjma' et Qiyas

Sources fondamentales
Coran et Sunna (révélées)

Suhuf
Feuillets réunis sous Abû Bakr

Sunna
Tradition prophétique : dits, actes, approbations ; 2e source

Talfîq
Combinaison d'avis de plusieurs écoles

Tanzîl
La « descente » de la révélation

Taqrîr
Approbation tacite du Prophète

Tawhîd
Unicité de Dieu

Usûl al-fiqh
Science des sources et des méthodes du droit musulman

Vulgate othmanienne
Texte de référence du Coran établi sous 'Uthmân

Wahy
La révélation

Zâhirisme
École littéraliste qui rejette le Qiyas